



**COMUNE DI GHIFFA**  
**PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL  
REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)**

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 27 del 06 novembre 2023)

## INDICE

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICOLO 1 Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) – Oggetti e Finalità..... | 4  |
| ARTICOLO 2 Definizioni .....                                                                               | 4  |
| ARTICOLO 3 Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT.....                                    | 5  |
| ARTICOLO 4 Trattamento dei dati personali .....                                                            | 6  |
| ARTICOLO 5 Tipologia di DAT .....                                                                          | 6  |
| ARTICOLO 6 Istanza di registrazione .....                                                                  | 8  |
| ARTICOLO 7 Registro comunale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento – DAT .....                     | 10 |
| ARTICOLO 8 Disposizioni organizzative .....                                                                | 9  |
| ARTICOLO 9 Rinnovo, modifica, revoca e cancellazione delle DAT.....                                        | 10 |
| ARTICOLO 10 Modalità di ritiro delle DAT.....                                                              | 11 |
| ARTICOLO 11 Cambio di residenza del disponente .....                                                       | 14 |
| ARTICOLO 12 Decesso del disponente.....                                                                    | 11 |
| ARTICOLO 13 Fiduciario .....                                                                               | 15 |
| ARTICOLO 14 Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro .....     | 15 |
| ARTICOLO 15 Dati e registrazioni effettuate prima del 01/02/2020 .....                                     | 15 |
| ARTICOLO 16 Entrata in vigore, norme di rinvio e disposizioni finali .....                                 | 16 |
| ARTICOLO 17 Pubblicità e informazione.....                                                                 | 17 |

### ALLEGATI:

*Allegato A:* Istanza di consegna per l'iscrizione al Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – D.A.T. (Art. 4, comma 6, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato B:* Nomina fiduciario (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219);

*Allegato C:* Nomina fiduciario supplente (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato D:* Accettazione della nomina di fiduciario (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato E:* Accettazione della nomina di fiduciario supplente (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato F:* Rinuncia incarico di Fiduciario (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato G:* Rinuncia incarico di Fiduciario Supplente (Art. 4, comma 2, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato H:* Revoca incarico di Fiduciario (Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato I:* Revoca incarico Fiduciario Supplente (Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato L:* Modifica del Fiduciario (Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)

*Allegato M:* Ricevuta di consegna delle “DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)”

## **ARTICOLO 1**

### **Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) – Oggetti e Finalità**

1. Il Comune di Ghiffa, al fine di promuovere la piena dignità e il rispetto della persona, anche nella fase terminale della propria vita, istituisce il Registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT), così da consentire l'iscrizione nominativa, mediante apposita istanza, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ghiffa.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'istituzione, la tenuta e la conservazione del Registro per la raccolta delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), in attuazione dell'articolo 4, comma 6, legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". La legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata. Il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto dalla normativa di cui sopra ha adottato, con Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2019, n. 168, il "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)", entrato in vigore il 01 febbraio 2020.

## **ARTICOLO 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano:

- a) Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT: la dichiarazione, prevista dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, attraverso cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;
- b) Disponente: persona residente nel Comune, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che consegna personalmente le DAT presso l'Ufficio di

Stato Civile del Comune di Ghiffa presentando istanza per l'iscrizione nel Registro;

- c) Fiduciario: la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora quest'ultimo si trovi nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti, rappresentandolo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 219/2017;
- d) Registro delle DAT: il Registro comunale contenente l'elenco in ordine cronologico delle DAT depositate presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal dichiarante relative alle proprie DAT. Il Registro reca il numero progressivo, la data di consegna delle DAT, il numero di protocollo, le generalità del disponente e del fiduciario, quando nominato, e ogni modifica intervenuta su DAT depositate;
- e) Banca Dati Nazionale delle DAT: è la struttura istituita presso il Ministero della Salute e deputata a raccogliere copia delle DAT in un unico contesto al fine di una celere verifica della loro esistenza da parte dei soggetti a ciò titolati (medici, personale sanitario ecc.), garantendone il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità sia da parte del medico che ha in cura il paziente sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato. Il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 regolamentata la modalità per la gestione, l'implementazione e la consultazione della Banca Dati Nazionale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT**

1. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente medesimo, il quale provvede all'annotazione nell'apposito Registro e alla comunicazione alla "Banca Dati Nazionale delle DAT", previo consenso del cittadino disponente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non ne consentano la redazione per atto pubblico o scrittura privata, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

2. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, come previsto dall'articolo 4, comma 6, l. n. 219/2017.

3. Il Comune di Ghiffa non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – DAT e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

## **ARTICOLO 4**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ogni cittadino iscritto all'anagrafe o all'AIRE di questo Comune può rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile per:

- a) comunicare di aver sottoscritto una DAT e averla depositata presso un fiduciario, senza consegnare la DAT stessa al Comune per il deposito e/o l'invio alla "Banca nazionale delle DAT", chiedendo al Comune di prendere nota di ciò nell'apposito Registro, autorizzando o non autorizzando l'Ente medesimo di darne notizia alla "Banca nazionale delle DAT";
- b) depositare una DAT in busta chiusa, chiedendo al Comune di prendere nota di ciò nell'apposito Registro, autorizzando o non autorizzando il Comune di darne notizia alla "Banca nazionale delle DAT";
- c) depositare una DAT in un documento "aperto", chiedendo al Comune di prendere nota di ciò nell'apposito Registro, autorizzando o non autorizzando il Comune di darne notizia alla "Banca nazionale delle DAT";

2. In ognuna delle ipotesi di cui al precedente comma il cittadino deve esprimere il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali, compresi quelli di tipo sanitario o inerente alle proprie convinzioni filosofiche o religiose che siano eventualmente espresse nella DAT.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, DM 10 dicembre 2019, n. 168, è titolare del trattamento dei dati personali relativi alle DAT, sia dei disponenti sia dei loro fiduciari, che comunque dovranno dare esplicito consenso al trattamento come si evince dal corpo normativo e regolamentare disposto dal Ministero della Salute.

## **ARTICOLO 5**

### **Tipologia di DAT**

1. Premesso che il cittadino ha la più ampia libertà di espressione nelle DAT che intenderà rendere, ai soli fini classificatori e gestionali per la piattaforma di invio delle DAT alla Banca Dati Nazionale, nell'istanza in cui il cittadino deve anche rendere il proprio consenso informato al trattamento dei dati, dovrà indicare a quale tipologia di DAT sia riconducibile la sua dichiarazione, tra quelle definite dal Ministero della Salute:

**00 – Mera comunicazione di avere sottoscritto una DAT:** per la semplice registrazione in Comune, senza alcun invio alla "Banca nazionale delle DAT", né

della DAT né della notizia di avere adottato una DAT, con eventuale deposito della DAT in Comune;

**01 - DAT senza indicazione fiduciario:** il disponente presenta una DAT senza indicare il fiduciario;

**02 - DAT con indicazione e accettazione del fiduciario:** il disponente effettua una DAT indicando anche un fiduciario che accetta la nomina contestualmente. La nomina del fiduciario con questa modalità sostituisce nel sistema eventuali precedenti fiduciari nominati in precedenza (sia che avessero accettato che meno);

**03 - DAT con indicazione del fiduciario non ancora accettata:** il disponente effettua una disposizione indicando anche un fiduciario che non accetta la nomina contestualmente. La Banca Dati accetta la disposizione senza rendere attivo il fiduciario nominato, che quindi non potrà consultare le DAT del disponente fino a quando non avrà accettato l'incarico con apposito atto. La nomina senza accettazione del fiduciario non invalida eventuali fiduciari associati e attivi per il disponente, ma sostituisce nel sistema eventuali nomine in attesa di accettazione;

**04 - Nomina fiduciario con accettazione:** il disponente, con questo atto, nomina un fiduciario che accetta contestualmente l'incarico. È necessaria la presenza di almeno una DAT valida già sottoscritta e presente nella Banca Dati Nazionale. Il sistema, alla ricezione della disposizione assocerà il fiduciario appena nominato al disponente. La nomina del fiduciario con questa modalità sostituisce nel sistema eventuali precedenti fiduciari nominati in precedenza (sia che avessero accettato che meno);

**05 - Nomina fiduciario senza accettazione:** il disponente, con questo atto, nomina un fiduciario che non ha ancora accettato la nomina. La Banca Dati accetta la nomina senza però rendere attivo il fiduciario nominato, che quindi non potrà consultare le DAT del disponente fino a quando non avrà accettato l'incarico con apposito atto. La nomina senza accettazione del fiduciario non invalida eventuali fiduciari associati e attivi per il disponente, ma sostituisce nel sistema eventuali nomine in attesa di accettazione;

**06 - Accettazione nomina da parte del fiduciario:** questo atto è sottoscritto dal fiduciario già in precedenza nominato dal disponente. Alla ricezione dell'atto di accettazione della nomina la Banca Dati Nazionale assocerà il fiduciario al disponente e lo stesso fiduciario potrà consultare le DAT. Per poter sottoscrivere un atto di accettazione il fiduciario deve necessariamente essere stato nominato precedentemente dal disponente senza aver ancora accettato; in caso contrario l'atto non sarà accettato dalla Banca Dati Nazionale;

**Allegato H**

All'Ufficiale dello Stato Civile  
del Comune di Ghiffa,  
Corso Belvedere n. 92  
28823 Ghiffa (VB)

PEO: [protocollo@comune.ghiffa.vb.it](mailto:protocollo@comune.ghiffa.vb.it)

PEC: [comuneghiffa@pcert.it](mailto:comuneghiffa@pcert.it)

**OGGETTO: Revoca incarico di Fiduciario  
(Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Prov.  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_,

**REVOCA**

l'incarico di FIDUCIARIO al/alla Sig./ra  
\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
n.\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

- ☐ di aver ricevuto l'informativa del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale per i Servizi di Stato Civile compresi i servizi *on-line* e trattamenti interni all'Ente sui dati raccolti dai servizi al pubblico, sottoscrivendone copia per ricevuta.

Si allega la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.

Ghiffa, li \_\_\_\_\_

Firma del Disponente/Dichiarante

\_\_\_\_\_



**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

Numero progressivo assegnato alla DAT e riportato sul registro comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La suddetta dichiarazione di accettazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal disponente/dichiarante della cui identità mi sono accertato mediante: \_\_\_\_\_.

Ghiffa, li \_\_\_\_\_

L'Ufficiale dello Stato Civile

\_\_\_\_\_

**Allegato I**

All'Ufficiale dello Stato Civile  
del Comune di Ghiffa,  
Corso Belvedere n. 92  
28823 Ghiffa (VB)

PEO: [protocollo@comune.ghiffa.vb.it](mailto:protocollo@comune.ghiffa.vb.it)

PEC: [comuneghiffa@pcert.it](mailto:comuneghiffa@pcert.it)

**OGGETTO: Revoca incarico di Fiduciario supplente  
(Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Prov.  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_,

**REVOCA**

l'incarico di FIDUCIARIO SUPPLENTE al/alla Sig./ra  
\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
n.\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

- ☐ di aver ricevuto l'informativa del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale per i Servizi di Stato Civile compresi i servizi *on-line* e trattamenti interni all'Ente sui dati raccolti dai servizi al pubblico, sottoscrivendone copia per ricevuta.

Si allega la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.

Ghiffa, li \_\_\_\_\_

Firma del Disponente/Dichiarante

\_\_\_\_\_

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

Numero progressivo assegnato alla DAT e riportato sul registro comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La suddetta dichiarazione di accettazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal disponente/dichiarante della cui identità mi sono accertato mediante: \_\_\_\_\_.

Ghiffa, li \_\_\_\_\_

L'Ufficiale dello Stato Civile

\_\_\_\_\_

**Allegato L**

All'Ufficiale dello Stato Civile  
del Comune di Ghiffa,  
Corso Belvedere n. 92  
28823 Ghiffa (VB)  
PEO: [protocollo@comune.ghiffa.vb.it](mailto:protocollo@comune.ghiffa.vb.it)  
PEC: [comuneghiffa@pcert.it](mailto:comuneghiffa@pcert.it)

**OGGETTO: Modifica del Fiduciario.**  
**(Art. 4, comma 3, legge 22 dicembre 2017, n. 219)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a  
\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Prov.  
\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

la modifica del FIDUCIARIO con la seguente persona Sig./ra  
\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_,  
Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, telefono  
\_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, pec  
\_\_\_\_\_.

**DICHIARA**

- ☐ di aver ricevuto l'informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale per i Servizi di Stato Civile compresi i servizi *on-line* e trattamenti interni all'Ente sui dati raccolti dai servizi al pubblico, sottoscrivendone copia per ricevuta.

Si allega la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità.

Ghiffa, li \_\_\_\_\_

Firma del Disponente/Dichiarante

\_\_\_\_\_

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

Numero progressivo assegnato alla DAT e riportato sul registro comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

In caso di presentazione diretta in ufficio ai sensi dell'art.38 -comma 3- del  
d.P.R. n. 445/2000, la firma del Fiduciario è stata apposta in mia presenza  
previo accertamento della sua identità mediante: \_\_\_\_\_

Ghiffa, li \_\_\_\_\_

L'Ufficiale dello Stato Civile

\_\_\_\_\_

**Allegato M**

UFFICIO DI STATO CIVILE

Prot. n. \_\_\_\_\_

Al/Alla Sig./Sig.ra  
\_\_\_\_\_

**Ricevuta di consegna delle “DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)”**

SI ATTESTA CHE

Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, ha consegnato a questo Ufficio in data \_\_\_\_\_ n. Prot. \_\_\_\_\_ le proprie disposizioni anticipate di trattamento (DAT) ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Il sottoscritto, Ufficiale dello Stato Civile, non conosce il contenuto delle DAT, pertanto, non risponde delle disposizioni medesime”.

Ghiffa, li \_\_\_\_\_

L'Ufficiale di Stato Civile  
\_\_\_\_\_